

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5027480-64.2020.4.04.7000/PR**

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOAQUIM LUSTOSA FILHO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DA RENDA PARA ENQUADRAMENTO DO SEGURADO COMO BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO APURADOS NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES AO MÊS DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. DIVISOR CORRESPONDENTE OU NÃO APENAS AO NÚMERO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVAMENTE EXISTENTE NO PERÍODO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: *"PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE SEGURADO DE BAIXA RENDA EM PEDIDO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO, O CÁLCULO DA RENDA MÉDIA DO SEGURADO RECLUSO DEVE CONSIDERAR A SOMA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO VERTIDOS NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO, DIVIDIDOS PELO DIVISOR 12, OU SE ADMITE A REDUÇÃO DO DIVISOR, CASO NÃO TENHA HAVIDO, NESSE PERÍODO, ALGUM MÊS SEM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO?"*. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

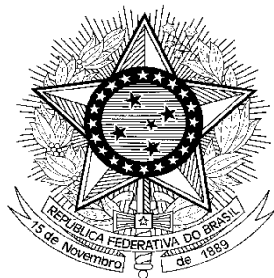
ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Para fins de enquadramento de segurado de baixa renda em pedido de auxílio-reclusão, o cálculo da renda média do segurado recluso deve considerar a soma dos salários de contribuição vertidos no período de 12 meses anteriores à prisão, divididos pelo divisor 12, ou se admite a redução do divisor, caso não tenha havido, nesse período, algum mês sem recolhimento de contribuição?".

Brasília, 06 de outubro de 2022.

JOAQUIM LUSTOSA FILHO

Juiz Federal



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5027480-64.2020.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOAQUIM LUSTOSA FILHO

RELATÓRIO

Vistos...

Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto por **RAFAELLI SOPHIE MACHADO** contra acórdão exarado pela **4ª TRSJPR** na Ação Especial Cível movida em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**.

Aduz: **a)** a **4ª TRSJPR** julgou improcedente pedido de auxílio-reclusão, ao argumento de que não restou cumprido o requisito de baixa renda, uma vez que, para a apuração da renda bruta média, o período de apuração é de doze meses, mas o divisor poderá ser inferior a este, a depender dos meses em que houver efetivamente salário-de-contribuição; **b)** o divisor é necessariamente o número 12, independentemente do número de meses em que o segurado efetivamente auferiu renda; **c)** dissenso jurisprudencial em face de julgado da **15ª TRSJSP** (Processo nº 0001648-33.2019.4.03.6336). Pediu o provimento. (Evento 1, PU13)

Contrarrazões não registradas.

Admitido o PUIL na origem (Evento 1 - DESPADEC14) e pela Presidência desta TNU (DESPADEC 1), os autos vieram-me distribuídos.

Era o que cumpria historiar.

VOTO

Fundamentação.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Diz o acórdão combatido (Evento 1, VOTOTR11):

“*VOTO*

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder à autora o benefício de auxílio-reclusão (NB 195.720.286-3), desde 17/07/2019, data do seu nascimento.

O INSS recorre sustentando que o segurado foi recolhido à prisão em 24/04/2019 e que não cumpre o requisito “segurado de baixa renda”. Diz que apurar a média dos salários de contribuição no período de doze meses anteriores ao mês da prisão não significa que o divisor deverá ser sempre doze, podendo ser inferior, a depender dos meses em que houve salários de contribuição. Ressalta que a média apurada foi de R\$ 1.514,83, superior ao valor de referência para a data da prisão - R\$ 1.364,43 em 04/2019. Alega que a lei não determina a apuração da renda média dos últimos doze meses anteriores à prisão, mas da média dos salários de contribuição existentes neste período, não se podendo considerar a existência de salário de contribuição de valor zero para apuração desta média. Requer a reforma da sentença a fim de ser julgado improcedente o pedido inicial.

Já a autora alega, em síntese, que faz jus ao benefício de auxílio-reclusão mesmo no período em que o segurado estiver cumprindo pena em regime semiaberto.

Razões do voto.

O juiz sentenciante assim decidiu quanto ao requisito baixa renda:

Já a autora alega, em síntese, que faz jus ao benefício de auxílio-reclusão mesmo no período em que o segurado estiver cumprindo pena em regime semiaberto.

Razões do voto.

O juiz sentenciante assim decidiu quanto ao requisito baixa renda:

No caso dos autos, o benefício de auxílio-reclusão foi indeferido administrativamente sob o argumento de que a média dos salários de contribuição era superior a prevista na legislação para enquadramento do segurado como baixa renda.

Conforme a tabela acima, na época da prisão de Fábio Júnior Maciel de Melo, ocorrida em 24/04/2019, o valor limite para consideração do critério de baixa renda atualizado era de R\$ 1.364,43.

De acordo com as novas regras instituídas pela MP 871 deve ser apurada a média dos salários de contribuição no período dos 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Da análise dos autos, verifica-se que, no momento do cálculo, o INSS atualizou os valores e utilizou o divisor 6 (seis) ao invés de 12 (doze) para a aferição da renda mensal bruta, não tendo considerado assim que em seis meses o instituidor não obteve rendimentos (ev.1, PROCADM10, fl.51).

Sendo assim, utilizando-se o divisor 12, chega-se a uma renda mensal bruta de R\$ 757,41, que está claramente abaixo do limite de consideração do critério de baixa renda.

Nesse sentido, entendo que a interpretação correta a ser conferida ao §4º, do art. 80, Lei 8.213/91, é a que abrange, no período dos 12 meses anteriores à prisão, também os meses em que não houve o recebimento de salário.

Note-se, o entendimento anterior da Previdência, de desconsiderar os meses sem recebimento de salário, foi afastado pelo STJ, na medida em que não revelava adequadamente a condição econômica do segurado no momento da prisão. À míngua de melhor critério, o STJ considerou que se não houvesse remuneração no mês anterior à prisão, a renda seria considerada zero.

Como resposta a esse entendimento, no chamado efeito backlash, a MP 871/19, posteriormente convertida na Lei 13.846/19, estabeleceu, no referido §4º, do art. 80, da Lei 8.213/91, que a renda do preso será considerada a partir da média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Se o detido trabalhou em 06 dos últimos 12 meses, o divisor a ser considerado será 12 e não 06. Se a ideia é refletir a média remuneratória dos últimos 12 meses, o fato de não ter recebido renda por 06 meses não pode ser simplesmente desconsiderado, mutilando-se a realidade, a qual, em princípio, demonstra que nesses seis meses não houve qualquer renda, com um decréscimo do padrão de vida. Assim, somados os 06 meses de remuneração, deverá ser dividido por 12, e o resultado final indicará se o segurado se enquadra, ou não, no critério de baixa renda.

Penso, contudo, que assiste razão ao INSS acerca da necessidade de que os salários de contribuição que irão integrar o cálculo da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como baixa renda devem ser integrais, devendo-se desconsiderar os meses em que não há salário de contribuição a ser apurado ou que refira-se a mês parcialmente laborado.

Para os segurados presos a partir de 18/01/2019, inclusive, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, com a redação atribuída pela Lei n. 13.846/2019:

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 1º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2º O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

[...]

Note-se que a partir da vigência da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, a aferição da renda para enquadramento do segurado

como baixa renda se dá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Como em favor do recluso foram apurados apenas 05 salários de contribuição integrais no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, a média deve ser feita dividindo-se o valor total por 05.

Assim, no caso concreto, a média dos salários de contribuição apurados no período dos últimos doze meses trabalhados integralmente e anteriores ao recolhimento (meses de 04/2018 a 03/2019) chega ao valor de R\$ 1.658,78.

Como a média do salário de contribuição ficou acima do limite estabelecido, de R\$ 1.364,43, conforme Portaria Interministerial MPS/MF n. 09, de 15/01/2019, tem-se que o segurado possuía renda acima do limite estabelecido pelo INSS quando de sua reclusão, não cumprindo, assim, o requisito da baixa renda.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Prejudicada a análise do recurso da autora.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.”

Por sua vez, eis o teor do paradigma (Evento 1, ANEXO47):

“Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS à “conceder o benefício de auxílio-reclusão nº 21/193.764.382-1, com DIB em 29/03/2019 (data da prisão).

Aduz a parte recorrente que não restou demonstrado o critério de baixa renda do segurado, tendo em vista que a média dos 12 últimos salário-de-contribuição anteriores à prisão foi superior ao limite legal, e que não há nos autos certidão carcerária atualizada, motivos pelos quais postula a reforma do julgado.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

II – VOTO

Do exame dos autos constata-se que, não obstante a relevância das razões apresentadas pela parte recorrente, todas as questões discutidas no recurso foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Sob a vigência da MP 871/2019, previu-se forma diferenciada para a aferição da baixa renda do segurado: "Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. § 1º O requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário. § 2º O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. § 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4º, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS. § 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão”. Tendo em vista que o segurado foi preso em março de 2019, o período de apuração abrange os meses de março de 2018 a fevereiro de 2019. Nesse interregno, o segurado recebeu apenas uma remuneração, no mês de março de 2018, no importe de R\$ 1.539,82, no contexto do vínculo de emprego com Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos – Anotação Judicial (fl. 43 – evento 12). Em razão da recente alteração legislativa implementada pela MP 871/2019, cumpre pontuar que o artigo 11, § 2º, da Instrução Normativa nº 101/2019, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, prevê, na linha do disposto no artigo 116, §1º, do RPS, que “quando não houver salário-de-contribuição no período de doze meses anteriores à prisão, será considerado segurado de baixa renda”. Todavia, essa regulamentação infralegal nada dispõe acerca do método de cálculo a ser empregado para apuração da média nas hipóteses intermediárias, isto é, quando há recolhimento, de pelo menos um e no máximo 11, salário(s) de contribuição no período de apuração previsto pelo artigo 80, §§3º e 4º, da Lei de Benefícios. Em termos mais diretos, quando estão comprovados os recolhimentos de 12 salários de contribuição no período de apuração, incide perfeitamente a norma legal prevista no artigo 80, §§3º e 4º, da Lei de Benefícios. Ademais, quando inexistente qualquer recolhimento no período legal de apuração, as normas infralegais disciplinam exaustivamente a apuração da média sob análise, conforme preveem o artigo 116, §1º, do RPS e o artigo 11, § 2º, da Instrução Normativa nº 101/2019, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. No entanto, inexistente solução normativa para as situações intermediárias. Essa omissão deve ser preenchida essa lacuna mediante a aplicação dos parâmetros fixados pela jurisprudência das Cortes Superiores. Nessa esteira, rememoro que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, Federal, por ocasião do julgamento conjunto do RE 587365/SC e do RE 486413/SP, sob o regime da repercussão geral, (i) a renda do segurado preso é que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício, e não a de seus dependentes, a qual

não pode exceder o teto legal; bem como (ii) afigura-se constitucional a seletividade fundada na renda do segurado preso, para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários (STF: RE 587365/SC, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, DJe 07/05/2009; RE 486413/SP, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, DJe 07/05/2009). Ao aplicar o entendimento do E. STF, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema nº 896 dos Recursos Repetitivos: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição” (destaquei). **Nesse contexto, tenho que, na hipótese de ausência de recolhimentos previdenciários nas competências compreendidas no período legal de apuração, não se poderá reduzir o divisor previsto pelo artigo 80, §4º, da Lei de Benefícios, notadamente porque se trata de benefício que exige a demonstração da baixa renda do segurado recluso no momento imediatamente anterior à prisão. Aliás, caso fosse a vontade do legislador excluir os segurados sem salários de contribuição no período de 12 meses imediatamente anteriores à prisão, certamente teríamos as regras específicas na Lei de Benefícios. Ademais, eventual redução do divisor considerado nesta sentença, faria com que segurados reclusos – segurados de baixa renda, porquanto sem renda no momento do encarceramento -, não instituíssem auxílio-reclusão em manifesta afronta ao disposto no artigo 201, IV, Constituição Federal c/c artigo 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, considerados os parâmetros jurisprudenciais fixados pelas Instâncias Superiores (Suprema Corte e Corte Superior de Justiça). Em síntese, a interpretação sistemática da norma estabelecida pelo artigo 80, §§3º e 4º, da Lei de Benefícios, em consonância com a jurisprudência assentada pelas Cortes Superiores, demonstra que o cálculo da renda média do segurado recluso deve considerar a soma dos salários de contribuição vertidos no período de 12 meses anteriores à prisão divididos pelo divisor 12. Esclareço, por fim, que esse divisor é invariável, por imposição decorrente da necessidade de verificação do critério baixa renda no momento imediatamente anterior à prisão, ainda que não tenham sido comprovados 12 salários de contribuição no período de apuração fixado pela novel legislação. No caso específico dos autos, há comprovação de apenas um recolhimento no período de apuração, razão pela qual a média apurada nos termos legais será de R\$ 128,31 ($R\$ 1.539,82/12 = R\$ 128,31$). Por via de consequência, há direito subjetivo à concessão do benefício de auxílio-reclusão nº 21/193.764.382-1, com DIB em 29/03/2019 (data da prisão), tendo em vista que o requerimento foi formulado dentro do prazo de 180 dias (fl. 73 – evento 12).”**

Diante disso, devem ser adotados, neste Acórdão, os fundamentos já expostos na sentença monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgados (cf. ARE 736.290 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 15/08/2013; AI 749.969 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 08/10/2008; AI

749.963 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJE 24/09/2009), afirmou que a regra veiculada pelo artigo 46 da Lei n. 9.099/95 não infringe o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LIV, LV, 93, IX, da Constituição da República de 1988), se “a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada” (AI 651.364 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 25/09/2008).

Por fim, ressalto que a certidão carcerária atualizada poderá ser exigida pelo INSS na via administrativa de forma periódica como condição para manutenção do benefício nos termos do art. 80, §1º da Lei 8.213/1991 e do art. 117, §1º do Decreto 3.048/1999.

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos pela parte recorrente vencida. Na hipótese de a parte ré ser recorrente vencida, ficará dispensada desse pagamento se a parte autora não for assistida por advogado ou for assistida pela DPU (STJ, Súmula 421 e REsp 1.199.715/RJ). Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita e recorrente vencida, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do § 3º do art. 98, do novo CPC – Lei nº 13.105/15.

É o voto.

III – ACÓRDÃO

Decide a Décima Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Juiz Federal Relator. Participaram do julgamento os Senhores Juízes Federais: Fabio Ivens de Pauli, Fabíola Queiroz de Oliveira e Rodrigo Oliva Monteiro.

São Paulo, 10 de junho de 2020 (data do julgamento)

JUIZ(A) FEDERAL: RODRIGO OLIVA MONTEIRO”

Discute-se nos presentes autos os critérios de apuração da renda bruta média no período de 12 meses que antecedem ao pedido de auxílio-reclusão para fins de enquadramento do segurado como baixa renda.

Compulsando as razões recursais, verifico que restou demonstrada a divergência em relação ao precedente da 15ª TRSJSP (Processo nº 0001648-33.2019.4.03.6336), uma vez que, diversamente do estabelecido no acórdão recorrido, o paradigma juntado firmou que o cálculo da renda média do segurado recluso deve considerar a soma dos salários de contribuição vertidos no período

de 12 meses anteriores à prisão, divididos pelo divisor 12, não sendo admitida a redução do divisor caso tenha havido, nesse período, algum mês sem recolhimento de contribuição, revelando-se, assim, caracterizada divergência jurisprudencial válida.

Diante da relevância do tema e da quantidade de ações versando sobre a mesma matéria devidamente identificada pela Presidência, entendo relevante que a questão seja **afetada como representativa da controvérsia**, nos termos do art. 16 do RITNU.

Proponho a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente:

“Para fins de enquadramento de segurado de baixa renda em pedido de auxílio-reclusão, o cálculo da renda média do segurado recluso deve considerar a soma dos salários de contribuição vertidos no período de 12 meses anteriores à prisão, divididos pelo divisor 12, ou se admite a redução do divisor, caso não tenha havido, nesse período, algum mês sem recolhimento de contribuição?”.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **CONHECER e AFETAR** a questão controvertida neste feito como **REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA**, devendo a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

JOAQUIM LUSTOSA FILHO

Juiz Federal